

05/270-10
04.04.2015

Notariat kontorlarına

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəindən daxil olmuş məlumata görə Samux rayonunda yaşayan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə məxsus torpaq sahələrinin satılmasına və ipoteka qoyulmasına icazə verilməsi məsələsinə Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin qəyyumluq və himayəçilik orqanlarında baxılmalı olduğu halda yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyada baxılmış, həmin orqan tərəfindən müvafiq rəy və ya arayış tərtib edilməli olduğu halda icazələr Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə verilmişdir.

Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 36.2-ci maddəsinə əsasən qəyyumluq və himayəçilik orqanının qabaqcadan icazəsini almadan qəyyum qəyyumluqda və ya himayədə olanın əmlakının özgeninkiləşdirilməsinə, o cümlədən icarəyə, əvəzsiz istifadəyə verilməsinə və ya girov qoyulmasına dair əqdləri, qəyyumluqda və ya himayədə olana mənsub hüquqlardan imtinaya, onun əmlakının bölüşdürülməsinə və ya bu əmlakdan payların ayrılmasına səbəb olan əqdləri, habelə qəyyumluqda və ya himayədə olanın əmlakının azalmasına səbəb olan hər hansı digər əqdləri bağlaya bilməz, himayəçi isə onların bağlanmasına razılıq verə bilməz.

Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin 55.5-ci maddəsinə əsasən uşağın əmlakı valideynlər tərəfindən idarə olunarsa, mülki qanunvericiliyə uyğun olaraq onlara himayə altında olan şəxsin əmlakına sərəncam verənlərə dair qaydalar şamil olunur.

Qanunvericiliyin yuxarıda göstərilən tələblərinə əsasən yetkinlik yaşına çatmayanların əmlakına dair notariat hərəkətlərinin aparılması üçün məhz **yerli icra hakimiyyətlərinin qəyyumluq və himayə orqanlarının** icazəsi alınmalıdır.

Size tapşırılır ki, yetkinlik yaşına çatmayanların əmlak hüquqları ilə bağlı notariat hərəkətləri üzrə qanunvericiliyin tələblərini dürüst icra edəsiniz.

Notariat idarəsinin rəisi
baş ədliyyə müşaviri



Mehman Soltanov

 V. Mayel
04.04.15.

